

ORIGINAL

RECIBIDO SEP 4 26 AM 10:31
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma} Asamblea
Legislativa

4^{ta} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1302

INFORME NEGATIVO

4 de septiembre
— de agosto de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO

Las comisiones de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor; y de Gobierno del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, no recomiendan la aprobación del P. del S. 1302.

ALCANCE DE LA MEDIDA

 El P. del S. 1302 tiene como propósito "...enmendar los artículos 2, 4, 5, 16 y 17, suprimir el Artículo 23, y reenumerar el actual Artículo 24, como Artículo 23, y a su vez enmendarlo, en la Ley 123-2014, según enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico", con el propósito de dejar sin efecto la fusión de la Autoridad Metropolitana de Autobuses en la Autoridad de Transporte Integrado; revertir a la Autoridad Metropolitana de Autobuses, todos aquellos poderes, facultades, obligaciones, funciones, derechos, franquicias, contratos, acuerdos, programas, propiedades, cuentas, expedientes, asignaciones, partidas, fondos, y demás activos, entre otros recursos, exenciones y privilegios que, en su momento, le fueran transferidos a la Autoridad de Transporte Integrado en virtud de la Ley 123-2014, según enmendada; hacer enmiendas técnicas en la Ley; y para otros fines relacionados".

Se nos plantea en la Exposición de Motivos que

[c]on la aprobación de la Ley 123-2014, según enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico", se busca ofrecerle al Pueblo de Puerto Rico los mejores medios de transportación, implementar de forma uniforme la política pública sobre transportación colectiva, transportación vial y transportación marítima, facilitar el movimiento de personas y estudiantes, aliviar en todo lo posible los peligros e inconvenientes que trae la congestión en las carreteras del Puerto Rico, afrontar la creciente demanda por mayores y mejores facilidades de transportación que el crecimiento de la economía de Puerto Rico

conllevar y fomentar el desarrollo en las áreas alrededor de estaciones de tren, terminales de autobuses y estaciones intermodales o multimodales.

En consonancia con lo antes expuesto, la Ley 123 proveyó para la creación de una denominada Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico, a la cual se le transferirían todos los poderes, facultades, obligaciones, funciones, derechos, contratos, acuerdos, programas, propiedades, cuentas, expedientes, asignaciones, partidas, fondos y demás activos, entre otros recursos, exenciones y privilegios de la Autoridad de Carreteras y Transportación, relacionados exclusivamente con Facilidades de Transportación Colectiva y Facilidades de Transportación Vial, junto a todos sus respectivos fondos, activos, apropiaciones, asignaciones, derechos, archivos, materiales, equipo, propiedades y recursos existentes. De igual manera, se considerarían como transferidas todas las deudas, pasivos, responsabilidades, obligaciones y acuerdos de la Autoridad de Carreteras y Transportación relacionados exclusivamente con Facilidades de Transportación Colectiva y Facilidades de Transportación Vial.

Por otra parte, la Ley estableció, igualmente, que sujeto al cumplimiento de varios requisitos, se fusionarían a la Autoridad de Transporte Integrado, la Autoridad Metropolitana de Autobuses y la Autoridad de Transporte Marítimo. Esta fusión se suponía implicara la extinción de la personalidad jurídica aislada de la Autoridad Metropolitana de Autobuses y de la Autoridad de Transporte Marítimo, y que todos los derechos, privilegios, facultades y franquicias, de índole tanto pública como privada, y sujeta a todas las restricciones, incapacidades y deberes de la Autoridad Metropolitana de Autobuses y la Autoridad de Transporte Marítimo quedarían adscritos a la Autoridad de Transporte Integrado.

Sin embargo, transcurridos doce (12) años de procesos conducentes a culminar la fusión de las antes mencionadas entidades gubernamentales, aun ello no ha podido concluirse. Ciertamente, reconocemos que la ley habilitadora de la Autoridad de Transporte Integrado tiene como misión eliminar las capas administrativas de las distintas agencias de gobierno encargadas de manejar la administración y operación de la transportación colectiva, con el fin de que esta pueda lograr efectividad y eficiencia en dicha gestión. Pero, se ha traído ante nuestra atención que, el proceso de fusión entre la Autoridad Metropolitana de Autobuses con la Autoridad de Transporte Integrado, no se ha podido concretizar, situación que potencialmente puede afectar los servicios que se supone se le brinden a la ciudadanía. Toda vez que, la Autoridad Metropolitana de Autobuses cuenta con el peritaje para desarrollar y mejorar, poseer, funcionar y administrar los tipos de facilidades de transporte terrestre de pasajeros y servicio existentes en el territorio que comprenda la capital de Puerto Rico y el área metropolitana, estimamos apropiado y conveniente dejar sin efecto la fusión de esta con la Autoridad de Transporte Integrado; y que se reviertan a la Autoridad Metropolitana de Autobuses, todos aquellos poderes, facultades, obligaciones, funciones, derechos, franquicias, contratos, acuerdos, programas, propiedades, cuentas, expedientes, asignaciones, partidas, fondos, y demás activos, entre otros

recursos, exenciones y privilegios que, en su momento, le fueran transferidos a la Autoridad de Transporte Integrado en virtud de la Ley 123-2014, según enmendada.

Hoy día, la Autoridad Metropolitana de Autobuses les ofrece sus servicios a los ciudadanos de Bayamón, Carolina, Cataño, Guaynabo, Levittown (Toa Baja), Loíza (vía Piñones), San Juan y Trujillo Alto, a través de un total de veinticuatro (24) rutas. Tiene una flota activa de 101 autobuses con acondicionador de aire que proveen una transportación cómoda y segura a los usuarios. La AMA opera un servicio de 44 autobuses para personas con diversidad funcional o con alguna condición médica que no pueden beneficiarse de los servicios de transportación colectiva que administra Corporación pública. Programas como Llame y Viaje, Tarifa reducida para estudiantes, Media Tarifa y el Programa Dorado, son algunos de los servicios que la AMA tiene para brindar acceso al público a este sistema de transportación.

Al aprobar esta Ley, la actual Administración Gubernamental toma un paso firme y valiente a favor de toda la ciudadanía puertorriqueña que han visto en la Autoridad Metropolitana de Autobuses, una alternativa de calidad para transportarse a través de toda la zona metropolitana. Es el propósito de esta Ley, devolverle a esta corporación pública su personalidad jurídica, para que realice, como por tantos años ha hecho, todos los actos necesarios o convenientes para brindarle a los ciudadanos, en la forma económica más amplia, los beneficios de transporte colectivo y así impulsar y promover el bienestar general de la comunidad y aumentar el comercio y la prosperidad, conforme lo dispuesto en la Ley Núm. 5 de 11 de mayo de 1959, enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad Metropolitana de Autobuses".

TRÁMITE PROCESAL

Para la debida evaluación del proyecto de marras, las comisiones contaron con los memoriales explicativos de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), de la Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico (ATI), los comentarios conjuntos del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y los de la Oficina del Procurador del Ciudadano (OPC).

RESUMEN DE LAS PONENCIAS

Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF)

Advierte AAFAF que la medida supone el restablecimiento de los poderes, funciones, obligaciones y contratos a la AMA, lo que podría conllevar una carga de costos operacionales y administrativos que, al momento, no ha sido formalmente estimados por las agencias con jurisdicción y competencia. Además, la separación de unas entidades

que actualmente operan de modo integrado supone la creación de estructuras y gastos operacionales para las entidades que se desvinculan. Por tanto, a la luz de la información disponible al presente, conforme a las observaciones y planteamientos que preceden, la AAFAF tiene interrogantes fiscales y programáticas sobre la medida las cuales deben ser aclaradas como parte de la evaluación de la misma por parte de las comisiones.

Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico (ATI)

De otra parte, expuso ATI que actualmente existe un proceso de integración dentro de la Ley 123-2014. Este proceso se encuentra en curso todavía, por lo que una vez sea completado, va a facultar la fusión de los componentes y transferencia a la ATI de las operaciones, activos, derechos, obligaciones, bienes y fondos relacionados con el Tren Urbano y los programas de transportación colectiva que opera la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), autorizar transferencias de bienes y fondos, asignar fondos y concretar la fusión de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) y de la Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto Rico y las Islas Municipio (ATM) dentro de los componentes de la ATI.

h2e
[Signature]
Añadieron que, por virtud de mandato legislativo, la AMA es parte de ATI desde el 1 de julio de 2024. Hoy en día, la ATI ya ha integrado totalmente las operaciones de la ATM, Tren Urbano y Autobuses Intermodal. ATI lleva años preparándose para asumir las operaciones de la AMA conforme lo dispuso el legislador al ordenar todas las operaciones de transporte colectivo de Puerto Rico bajo la titularidad y administración de ATI. Toda gestión administrativa de ATI tiene como norte la integración legislada: extirpar ahora la AMA, no solo afecta los años de gestión pública en Puerto Rico y ante el gobierno federal de ATI, sino que afecta a la propia AMA de volver a operar de una forma independiente según el Proyecto bajo estudio.

Finalmente, mencionaron estar haciendo lo propio, preparando el camino de la integración total de la AMA, con las entidades federales que son el mayor aportador de fondos para ambas entidades; la ATI y la AMA. En armonía con lo anterior la ATI tiene preparado el correspondiente proceso competitivo (en este caso lo que en el argot gubernamental conocemos como un "RFP") para escoger el operador que pueda proveer este servicio. El manejo total de las operaciones de autobuses por parte de la ATI le permitirá a esta competir por más programas de fondos federales intermodales disponibles a entidades que administran las tres (3) fuentes principales de transporte público: tren, autobuses, y lanchas. Tales oportunidades no estarán disponibles a una AMA o ATI por separado, lo anterior en detrimento del pueblo de Puerto Rico.

Por tanto, ATI dijo no poder recomendar la aprobación de este Proyecto, bajo la premisa de que los efectos de esta legislación serían perjudiciales para todas las partes

involucradas: la ATI, la AMA, el presupuesto y los planes fiscales certificados del Gobierno de Puerto Rico.

Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT)

Respecto al DTOP y la ACT, indicaron que la Ley 123-2014, según enmendada, conocida como la "Ley de la Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico" faculta a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) a transferir a la Autoridad de Transporte Integrado (ATI) las operaciones, los activos; los derechos, las obligaciones, los bienes y los fondos relacionados con el Tren Urbano y con programas de transportación colectiva administrados por la ACT. Del mismo modo, dicha ley autoriza la integración de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) y los sistemas de transporte de las islas municipio a la ATI, como parte de un proceso de consolidación dirigido a centralizar la administración de los servicios de transportación colectiva bajo una sola entidad.

En atención a ello, la Junta de Directores de la ACT aprobó la Resolución Núm. 2025-09, mediante la cual se autorizó la transferencia a la ATI de las operaciones, los activos y demás bienes relacionados con el Tren Urbano y el Sistema Intermodal. En cuanto a la AMA, la propia Ley 123-2014 dispone su integración a la ATI, proceso que, conforme al mandato estatutario, tuvo efectividad a partir del 1 de julio de 2024.

Respetuosamente entienden que el Proyecto objeto de este informe no está acorde con la política pública del Gobierno ni los parámetros establecidos por la Junta de Control Fiscal, ya que detener la fusión, tendría un impacto en el presupuesto de ATI, el que fue aprobado por la Junta de Control Fiscal.

Oficina del Procurador del Ciudadano (OPC)

Para terminar, la OPC dijo que, desde la perspectiva fiscal, los planes fiscales han promovido consistentemente la consolidación de funciones, la eliminación de duplicidades, la optimización de recursos humanos y el aprovechamiento de economías de escala. La separación propuesta podría generar aumentos en costos operacionales, duplicidad administrativa, mayor complejidad presupuestaria y riesgos relacionados con el manejo de fondos federales, afectando incluso eficiencias previstas bajo el modelo integrado.

Los usuarios del sistema enfrentan retos reales: tiempos de espera prolongados, incumplimiento de itinerarios, falta de unidades y limitaciones en la conectividad. Estos desafíos exigen decisiones basadas en evidencia robusta, no en reorganizaciones administrativas que no garantizan mejoras concretas para el ciudadano.

Así las cosas, la OPC no se encuentra en posición de recomendar la aprobación de la medida en su forma actual. Antes de considerar la separación de la AMA, sugieren se estudie objetivamente que la medida producirá beneficios tanto para el Gobierno como para los usuarios del transporte colectivo.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

El P. del S. 1302 propone enmendar la Ley 123-2014, conocida como "Ley de la Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico", a fin de dejar sin efecto la fusión de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) con la Autoridad de Transporte Integrado (ATI). La medida parte de la premisa de que, transcurridos doce (12) años desde el inicio de los procesos dirigidos a culminar la fusión entre dichas entidades gubernamentales, esta no se ha podido concretar. El proyecto expresa que esto podría afectar los servicios a ser ofrecidos a la ciudadanía. Así pues, el proyecto se presenta como una herramienta para devolverle a la AMA su personalidad jurídica separada, de modo que pueda realizar los actos necesarios y convenientes para brindar sus servicios de transporte colectivo.


 Sin embargo, según esbozados por las entidades comparecientes, la política pública del Gobierno de Puerto Rico se encuentra dirigida a integrar el sistema de transportación colectiva, mediante la creación de una estructura administrativa especializada y dedicada exclusivamente a la implantación de dicha política pública. Su propósito es promover una mayor eficiencia operacional en la prestación de los servicios de transportación colectiva, mediante el desarrollo de un sistema confiable, sostenible y eficiente que responda adecuadamente a las necesidades de movilidad de la población, particularmente en las zonas urbanas. En fin, entienden los deponentes que el proyecto, según presentado, no se encuentra acorde con la política pública gubernamental, ni con los parámetros establecidos por la Junta de Control Fiscal, ya que detener la fusión, tendría un impacto en el presupuesto de ATI.

CONCLUSIÓN

Por todo lo anterior, las comisiones de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor; y de Gobierno del Senado de Puerto Rico, no recomiendan la aprobación del Proyecto del Senado 1302.

Respetuosamente sometido,



Hon. Héctor Joaquín Sánchez Álvarez
Presidente
Comisión de Transportación,
Telecomunicaciones, Servicios Públicos
y Asuntos del Consumidor



Hon. Ángel Toledo López
Presidente
Comisión de Gobierno